



SM486/2026/23/14042026/766

مركز التسوية الودية للمنازعات
جلسة التسوية (6)
التسوية الودية للمنازعات السابعة عشر



في جلسة التسوية المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 2026-04-14

رئيس الدائرة

رقية محمد حسن عبدالله الجابري

من قبل السيدة

في المنازعة رقم : 486 / 2026 / 23 تعيين خبرة

بالنداء على الخصوم؛ لم يحضر أحد

التوصية النهائية

●تقرر ندب خبير حسابي المختص صاحب الدور في الجدول لإعداد التقرير وإيداعه حسب الإجراءات الآتية: مهام السيد الخبير: 1- الاطلاع على أوراق ملف الطلب وكل ما يقدمه أطراف التقرير من مستندات لبيان وبحث طلبات ودفاع أطراف النزاع بشأن الوقائع المبينة بالصحيفة. 2- بيان الطريقة التي تم بها دعوة الأطراف في التقرير. 3- بيان طبيعة العلاقة بين أطراف التقرير 4- بيان وحصر طلبات المتنازع المبينة بالصحيفة النزاع ودفع المتنازع ضده. 5- استلام المذكرات والمستندات المتعلقة بموضوع طلب تعيين خبرة، لتحقيق النتائج في اعداد التقرير. 6- بالجملة بحث ما يثيره الأطراف من مستندات ذات الصلة بالوقائع المادية محل المأمورية وفق طلبات المتنازع وتحقيق دفاعهم. تصريح للسيد الخبير: 1- يصرح للخبير الاستعانة بخبير آخر يعينه في أداء المأمورية إذا تطلب الأمر ذلك؛ بشرط العرض على المركز والتصريح له بالموافقة على الطلب. 2- يصرح للخبير وقبل الشروع في المهمة بدعوة أطراف التقرير بجلسة الخبرة الأولى بكافة طرق التواصل المتاحة. 3- يصرح له في سبيل أداء المهمة سماع أقوال الطرفين وغيرهم بغير حلف يمين. 4- الانتقال إلى أية جهة يرى ضرورة الانتقال إليها تفيدته في بحثه ويمكن أن يعينه في أداء المهمة للاطلاع على ما بها من مستندات، أو سجلات أو دفاتر تجارية ورقية أو إلكترونية الخاصة بموضوع الطلب، وفقاً للمادة الخامسة وتطبيقاتها من القانون رقم 1 لسنة 2006 بشأن المعاملات المدنية والتجارة الالكترونية. التزامات السيد الخبير: 1- الالتزام والتقيد بما جاء في المادة رقم (16) من القانون رقم (13) لسنة 2020 بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في اماره دبي، وأخصها المادة (16) بتقديم مذكرة مختصرة خلال 14 يوم عمل من تاريخ التكليف تتضمن اقراراً منه بأن أعمال الخبرة المكلف بها لها صلة بتخصصه العلمي والمهني، وأن يحدد فيها مراحل تنفيذ المهمة والمدة الزمنية لكل مرحلة - وخطة العمل - وتاريخ عرض التقرير المبدئي على الأطراف وتاريخ إيداع التقرير النهائي - واطلاع أطراف التقرير على المذكرة المختصرة (الوثيقة) وأخذ توقيعهم على نسخة منها. 2- التزام الخبير المكلف بالموعد المحدد من قبله (بالوثيقة) بإيداع التقرير، وفي حال وجود مانع مبرر يستدعي مد أجل يتم تقديم طلب مبين فيه الأسباب التي حالت دون إيداع التقرير والمدة الإضافية المقترحة، وللمركز قبول الطلب أو رفضه. 3- التزام السيد الخبير بإدراج تقريره النهائي في الملف بالموعد المبين (بالوثيقة)، وذلك عبر نظام الطلبات الذكية بعد الرد والتعقيب على اعتراضات الخصوم ان وجدت مع ارفاق ما يفيد استلام أطراف النزاع نسخة منه. تكليف طالب الخبرة: 1- يكلف طالب الخبرة بسداد أمانة الخبرة المقدرة من المركز، على أن يتم سداد الأمانة وإيداعها بملف طلب تعيين خبرة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدور قرار الندب. 2- بعد إيداع الأمانة - يتم تقديم طلب ذكي -يرفق به ما يفيد سداد الأمانة. 3- على طالب الخبرة التعاون مع السيد الخبير بإعلان الطرف الآخر بكافة طرق الاتصال المتاحة قانوناً. 4- في حال عدم إيداع التقرير في الموعد المحدد بالوثيقة، تقديم طلب ذكي يشعر به المركز بتخلف الخبرة عن عدم إيداع التقرير. إجراءات المركز: 1- حدد المركز مبلغ وقدره (15.000) درهم على ذمة مصروفات وأتعاب الخبير، كلفت المتنازعة. بإيداعه صندوق المحكمة، على ذمة اتعاب ومصروفات الخبرة. 2- بعد التأكد من سداد أمانة الخبرة يتم تكليف الخبير بتعيينه واشعاره من خلال النظام. 3- تزويد السيد الخبير المنتدب مع قرار التكليف بشهادة تسهيل مهمة. 4- في حال عدم إيداع أمانة الخبرة في مده أقصاها (10) أيام من صدور

* هذا المستند موقع و معتمد إلكترونياً



SM486/2026/23/14042026/766

مركز التسوية الودية للمنازعات
جلسة التسوية (6)
التسوية الودية للمنازعات السابعة عشر



القرار يتم اتخاذ قرار بإنهاء النزاع لعدم سداد الأمانة وحفظ ملف طلب تعيين خبرة بشكل نهائي ما لم يكن هناك مبرر.

رئيس الدائرة
السيدة/رقية محمد حسن عبدالله الجابري



SM486/2026/23/14042026/766/J12388

* هذا المستند موقع و معتمد الكترونياً